

CONTRAT DE SERVICE

Sommaire

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT	4
ARTICLE 2 : PERIMETRE D'INTERVENTION.....	4
2.1. Services inclus	4
A. Réseaux et sécurité :.....	4
B. Logiciels et services SaaS :	4
C. Gestion des identités et accès.....	5
D. Support technique et assistance utilisateurs.....	5
E. Maintenance et supervision.....	5
F. Conseil et accompagnement	5
2.2 Utilisateurs autorisés	6
2.3 Restrictions et limites d'utilisation	6
2.4 Codes d'accès et authentification	6
ARTICLE 3. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE	7
3.1. Obligations de moyens.....	7
3.2 Délais d'intervention et niveaux de criticité.....	7
Type A – Incident critique bloquant.....	7
Type B – Incident majeur	7
Type C – Incident standard	8
3.3 Disponibilité du support.....	8
3.4 Maintenance	8
3.5 Conseil.....	8
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES ET LIMITES.....	10
5.1. Limitation de responsabilité	10
5.2 Responsabilité du Client.....	10
5.3 Suspension des services	11
5.4 Sauvegardes et données	11
5.5 Sécurité informatique	11
ARTICLE 7 : CONFIDENTIALITE ET RGPD	12
7.1 Confidentialité	12
7.2 Données personnelles	12
ARTICLE 8 : DUREE ET RESILIATION ET REVERSIBLE.....	13
8.1 Durée	13
8.2 Résiliation pour manquement.....	13

8.3 Résiliation immédiate	13
8.4 Réversibilité.....	13
ARTICLE 9 : TARIFICATION EVENTUELLE	13
ARTICLE 10 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE	14

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Prestataire assure pour le Client :

- La gestion de l'infrastructure informatique ;
- La maintenance préventive et corrective ;
- La sécurisation des systèmes et accès ;
- L'administration des services numériques ;
- Le support et l'assistance technique aux utilisateurs autorisés ;
- Le conseil et l'accompagnement technique.

Le Prestataire intervient exclusivement dans le cadre des missions expressément prévues au présent contrat.

ARTICLE 2 : PERIMETRE D'INTERVENTION

2.1. Services inclus

A. Réseaux et sécurité

- Gestion et configuration des accès VPN ;
- Gestion et configuration des accès VPN ;
- Configuration des pare-feux et règles de sécurité ;
- Gestion des accès distants ;
- Supervision de la sécurité réseau ;
- Mise en place de politiques de sécurité informatique ;
- Surveillance des tentatives d'accès non autorisées ;
- Gestion des sauvegardes lorsque prévues au devis ou à l'annexe technique.

B. Logiciels et services SaaS

- Administration des licences Microsoft Office 365 ;
- Administration des licences Microsoft 365 / Office 365 ;
- Gestion des outils collaboratifs ;
- Paramétrage des comptes professionnels ;
- Gestion des mises à jour logicielles.

C. Gestion des identités et accès

- Création, modification et suppression des codes d'accès et comptes utilisateurs ;
- Création, modification et suppression des comptes utilisateurs ;
- Attribution et révocation des droits d'accès ;
- Réinitialisation des mots de passe ;
- Gestion des groupes et permissions ;
- Contrôle des habilitations

D. Support technique et assistance utilisateurs

Le Prestataire assure une assistance technique auprès des utilisateurs du Client selon les modalités suivantes :

- Assistance à distance ;
- Assistance téléphonique ;
- Prise en main à distance ;
- Intervention sur site si prévue contractuellement ;
- Diagnostic des incidents ;
- Accompagnement des utilisateurs.

E. Maintenance et supervision

- Maintenance préventive ;
- Maintenance corrective ;
- Supervision des serveurs et services ;
- Contrôle de disponibilité ;
- Mise à jour des systèmes ;
- Gestion des incidents techniques.

F. Conseil et accompagnement

Le Prestataire peut conseiller le Client sur :

- L'évolution de son infrastructure ;
- Les bonnes pratiques de cybersécurité ;
- La gestion des accès utilisateurs ;
- La conformité RGPD ;
- L'optimisation des outils informatiques.

2.2 Utilisateurs autorisés

Le Client demeure responsable des utilisateurs internes ou externes autorisés à accéder aux services.

Le terme « Utilisateur » désigne toute personne physique utilisant les services et ressources informatiques du Client via l'infrastructure administrée par le Prestataire.

2.3 Restrictions et limites d'utilisation

Le Client s'engage à utiliser les services conformément à leur destination professionnelle.

Le Prestataire se réserve la faculté de suspendre, limiter ou supprimer l'accès d'un utilisateur en cas :

- D'utilisation frauduleuse ;
- D'atteinte à la sécurité du système ;
- De tentative d'intrusion ;
- D'usage illicite ;
- De téléchargement ou diffusion de contenus interdits ;
- D'utilisation contraire aux intérêts du Client ou du Prestataire ;
- De violation des politiques de sécurité.

Le Prestataire peut également restreindre l'accès à certains services, sites internet, plateformes, logiciels ou ressources lorsque cela est nécessaire pour :

- Garantir la sécurité de l'infrastructure ;
- Prévenir les risques cyber ;
- Protéger les données ;
- Respecter les obligations légales ;
- Préserver les performances du système.

Le Client reconnaît que tous les utilisateurs n'ont pas vocation à disposer d'un accès intégral à l'ensemble des services, ressources, applications ou sites internet.

2.4 Codes d'accès et authentification

Les services disposent de codes d'accès, identifiants, mots de passe et moyens d'authentification.

Le Client est seul responsable :

- De la conservation des identifiants ;
- De l'utilisation des comptes utilisateurs ;
- Des actions réalisées via les accès fournis ;
- Des conséquences liées à la divulgation ou au partage des codes d'accès.

Toute action effectuée depuis un compte utilisateur est réputée avoir été effectuée sous la responsabilité du Client.

ARTICLE 3. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE

3.1. Obligations de moyens

Le Prestataire est soumis à une obligation de moyens et non à une obligation de résultat.

Le Prestataire s'engage à apporter tout le soin, les compétences techniques et la diligence raisonnablement nécessaires à l'exécution des prestations.

Le Prestataire ne garantit notamment pas :

- L'absence totale d'interruption de service ;
- L'absence de faille de sécurité ;
- L'absence de cyberattaque ;
- L'absence de perte de données ;
- La compatibilité universelle des logiciels ;
- L'atteinte d'un résultat économique ou opérationnel.

3.2 Délais d'intervention et niveaux de criticité

Les incidents sont classés selon les niveaux suivants :

Type A – Incident critique bloquant

Incident empêchant totalement l'activité du Client ou affectant un service essentiel.

Exemples :

- Panne complète du réseau ;
- Impossibilité générale de connexion ;
- Attaque informatique majeure ;
- Arrêt critique des serveurs.

Délai de prise en charge : sous 1 heure ouvrée.

Type B – Incident majeur

Incident affectant significativement un serveur, une application ou un service central.

Exemples :

- Panne serveur ;
- Dysfonctionnement Microsoft 365 ;
- Problème d'accès utilisateurs multiples.

Délai de prise en charge : sous 4 heures ouvrées.

Type C – Incident standard

Incident logiciel ou problème utilisateur non bloquant.

Exemples :

- Erreur applicative ;
- Problème de configuration ;
- Assistance bureautique.

Délai de prise en charge : sous 24 heures ouvrées.

Les délais indiqués constituent des objectifs d'intervention et non des garanties de résolution.

3.3 Disponibilité du support

Le support est assuré :

- Du lundi au vendredi ;
- De 6h à 20h ;
- Hors jours fériés et périodes de maintenance.

Des prestations hors horaires peuvent être réalisées sur devis ou contrat spécifique.

3.4 Maintenance

Le Prestataire peut effectuer des opérations de maintenance préventive ou corrective susceptibles d'entraîner une interruption temporaire des services.

Dans la mesure du possible, le Client sera informé préalablement des opérations planifiées.

3.5 Conseil

Le Prestataire peut formuler des recommandations techniques ou organisationnelles.

Le Client demeure seul décisionnaire quant à la mise en œuvre des recommandations.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU CLIENT

Le Client s'engage à :

- Fournir des informations exactes et à jour ;
- Coopérer avec le Prestataire ;
- Désigner un interlocuteur principal ;
- Respecter les prérequis techniques ;
- Utiliser les services conformément aux lois en vigueur ;
- Sécuriser ses postes et équipements ;
- Effectuer des sauvegardes lorsque celles-ci ne sont pas expressément incluses ;
- Maintenir la confidentialité de ses identifiants ;
- Sensibiliser ses utilisateurs aux règles de sécurité ;
- Ne pas utiliser les services à des fins illicites.

Le Client demeure seul responsable :

- Du contenu hébergé, transmis ou exploité ;
- Des données traitées ;
- Des sites internet consultés par ses utilisateurs ;
- Des usages réalisés par ses salariés, collaborateurs ou prestataires ;
- De la conformité légale de ses activités.

Le Client garantit le Prestataire contre toute réclamation, action ou condamnation liée à l'utilisation des services par le Client ou ses utilisateurs.

ARTICLE 5 : RESPONSABILITES ET LIMITES

5.1. Limitation de responsabilité

Le Prestataire ne pourra être tenu responsable des dommages indirects subis par le Client, notamment :

- Perte d'exploitation ;
- Perte de chiffre d'affaires ;
- Perte de données ;
- Perte de clientèle ;
- Atteinte à l'image ;
- Interruption d'activité ;
- Préjudice commercial.

5.2 Responsabilité du Client

Le Client demeure seul responsable :

- De l'utilisation faite des services ;
- Des contenus stockés, diffusés ou exploités ;
- Des traitements de données ;
- Des actions réalisées après intervention du Prestataire ;
- Des décisions prises à partir des conseils fournis.

Le Prestataire n'exerce aucun contrôle sur :

- Les contenus exploités par le Client ;
- Les données transitant via les systèmes ;
- Les sites internet consultés ;
- Les communications des utilisateurs ;
- Les activités exercées par le Client.

Le Prestataire ne saurait être tenu responsable des conséquences liées à l'usage des services par le Client ou ses utilisateurs.

5.3 Suspension des services

Le Prestataire peut suspendre tout ou partie des services immédiatement et sans préavis en cas :

- D'urgence de sécurité ;
- De risque pour l'infrastructure ;
- D'utilisation illicite ;
- De tentative d'intrusion ;
- De cyberattaque ;
- De non-paiement ;
- De violation contractuelle ;
- De réquisition administrative ou judiciaire.

Dans la mesure du possible, le Prestataire veillera à limiter l'impact de cette suspension sur l'activité normale du Client.

5.4 Sauvegardes et données

Sauf mention expresse contraire, le Prestataire ne garantit pas la conservation permanente des données.

Le Client reste responsable de la sauvegarde de ses données.

Le Prestataire ne pourra être tenu responsable de la perte, altération, suppression ou corruption des données.

5.5 Sécurité informatique

Le Prestataire met en œuvre des mesures de sécurité raisonnables au regard de l'état de l'art.

Toutefois, le Client reconnaît qu'aucun système informatique ne peut être totalement sécurisé.

Le Prestataire ne garantit pas l'absence :

- De virus ;
- De cyberattaques ;
- D'intrusions ;
- De ransomwares ;
- De failles de sécurité.

ARTICLE 6 : CAS DE FORCE MAJEURE

Aucune Partie ne pourra être tenue responsable d'un retard ou d'une inexécution résultant d'un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil.

Sont notamment considérés comme cas de force majeure :

- Incendie ;
- Catastrophe naturelle ;
- Panne électrique généralisée ;
- Cyberattaque massive ;
- Défaillance des opérateurs télécoms ;
- Guerre ;
- Attentat ;
- Pandémie ;
- Décision gouvernementale ;
- Sabotage ;
- Grève externe ;
- Indisponibilité des fournisseurs cloud ou SaaS.

La Partie empêchée devra informer l'autre Partie dans les meilleurs délais.

ARTICLE 7 : CONFIDENTIALITE ET RGPD

7.1 Confidentialité

Chaque Partie s'engage à conserver strictement confidentielles les informations, documents, données et éléments techniques obtenus dans le cadre du contrat.

Cette obligation demeure applicable pendant toute la durée du contrat et pendant cinq (5) ans après sa cessation.

7.2 Données personnelles

Les Parties s'engagent à respecter la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles, notamment le RGPD.

Le Client demeure responsable du traitement des données personnelles exploitées dans le cadre de son activité.

Le Prestataire intervient en qualité de sous-traitant technique lorsqu'il traite des données pour le compte du Client.

Le Client garantit disposer des autorisations nécessaires concernant les données confiées au Prestataire.

ARTICLE 8 : DUREE ET RESILIATION ET REVERSIBLE

8.1 Durée

Le contrat est conclu pour une durée de [12 mois] à compter de sa signature.

Il pourra être renouvelé par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des Parties moyennant un préavis de trente jours.

8.2 Résiliation pour manquement

En cas de manquement grave par l'une des Parties à ses obligations contractuelles, l'autre Partie pourra résilier le contrat après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours.

8.3 Résiliation immédiate

Le Prestataire pourra résilier immédiatement le contrat en cas :

- D'utilisation illicite des services ;
- D'atteinte à la sécurité ;
- De fraude ;
- De non-paiement ;
- De violation grave des obligations contractuelles.

8.4 Réversibilité

À l'issue du contrat, le Prestataire pourra restituer au Client ses données dans un format exploitable, sous réserve du paiement intégral des sommes dues.

Les prestations de réversibilité pourront faire l'objet d'une facturation complémentaire.

Le Prestataire n'est pas tenu de conserver les données au-delà d'un délai de trente (30) jours suivant la fin du contrat.

ARTICLE 9 : TARIFICATION EVENTUELLE

Les prestations sont facturées selon les modalités prévues au devis ou aux conditions particulières.

Les prestations peuvent être facturées :

- Au forfait ;
- L'abonnement ;
- Au temps passé ;
- Par ticket d'intervention.

Toute prestation non prévue au périmètre initial fera l'objet d'une facturation complémentaire.

Les factures sont payables sous trente (30) jours sauf stipulation contraire.

Tout retard de paiement entraînera :

- Des intérêts de retard ;
- Une indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- La possibilité de suspension des services.

ARTICLE 10 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les outils, scripts, méthodes, configurations, documentations et procédés utilisés par le Prestataire demeurent sa propriété exclusive.

Le Client bénéficie uniquement d'un droit d'utilisation dans le cadre des services fournis.